

ระเบียบ ก.ตร.

ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี” หมายความว่า ตำแหน่ง ผู้กำกับการ และรองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ในสายงานสอบสวน

“ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ และรองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีและอยู่ในสายงานสอบสวน

“ทำหน้าที่สอบสวนคดี” หมายความว่า การทำหน้าที่สอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สอบสวนคดีอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรืองานสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดขึ้น เพื่อทำการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีในแต่ละระดับ

“ประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน” หมายความว่า หลักฐานรับรองความสามารถที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกให้แก่ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

“ต.ส.ค.” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี

ข้อ ๔ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี

(๒) ทำหน้าที่สอบสวนคดี

(๓) สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม

(๔) มีประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน

ข้อ ๕ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ให้ได้รับ ต.ส.ค. ในอัตราดังนี้

(๑) ผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๐,๘๐๐ บาท

(๒) รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีผู้ใดได้รับการแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น แต่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ในระดับตำแหน่งเดิมไปก่อน

ข้อ ๖ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๔ และกำหนดอัตราให้ได้รับตามข้อ ๕ โดยอนุโลม

ข้อ ๗ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ซึ่งมีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๔ หากทำหน้าที่สอบสวนคดีไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. สำหรับเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ทำหน้าที่ ถ้าเดือนใดไม่ได้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ไม่มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. สำหรับเดือนนั้น เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไปราชการหรือไปช่วยราชการ

ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีผู้ใดไปราชการหรือไปช่วยราชการโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. รวมแล้วเกินเจ็ดวันในหนึ่งเดือน ให้ตัดเงินเพิ่มตามจำนวนวันที่ไปราชการหรือไปช่วยราชการในเดือนนั้น

(๒) เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีผู้ใดเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลา ให้ยังคงมีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

(๓) ได้รับอนุญาตให้

(ก) ลาป่วย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ

(ข) ลาคลดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

(ค) ลาปฏิบัติงานให้ มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ

(ง) ลาพักผ่อนประจำปี ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

(จ) ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีใช้การลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ฉ) ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ช) ไปอุปสมบทในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ญ) ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีในสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน

(๔) ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีผู้ใดที่ทางราชการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

(๕) กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดอบรม หรือพิจารณาคัดเลือกให้ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ หรือดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบสวนคดี ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. เต็มจำนวน

ข้อ ๘ สิทธิในการได้รับ ต.ส.ค. สิ้นสุดเมื่อ

(๑) พ้นจากตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ตามระเบียบนี้

(๒) พ้นจากหน้าที่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่ากรณีใด ๆ

(๓) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน

ข้อ ๙ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหรือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษหลายประเภท ให้ผู้นั้นเลือกรับเงินเพียงประเภทเดียว

ข้อ ๑๐ ต.ส.ค. เป็นเงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ไม่ให้นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

ในกรณีที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้งดจ่าย ต.ส.ค. นับแต่วันที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ในกรณีที่กลับเข้ารับราชการ ให้จ่าย ต.ส.ค. ตามส่วนสัมพันธ์ของเงินเดือนที่ได้รับ

ข้อ ๑๑ ให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในบังคับบัญชาได้รับหรือหมดสิทธิรับ ต.ส.ค. ตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๓ ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ก่อนแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีและอยู่ในสายงานสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ตามระเบียบนี้ในวันที่ตำแหน่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

สำหรับข้าราชการตำรวจนอกเหนือจากกรณีตามความในวรรคหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีและอยู่ในสายงานสอบสวนก่อนวันที่ระเบียบนี้ จะมีผลใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ส.ค. ในวันที่ตำแหน่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๔ ของระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ ให้นำหลักสูตรการฝึกอบรมตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้เป็นหลักสูตรตามระเบียบนี้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการกำหนดหลักสูตรตามระเบียบนี้ขึ้นใหม่

ข้อ ๑๕ ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ